

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

LEGISLAÇÃO PMAL

LEI ESTADUAL Nº 5.346/1992

DEVERES, OBRIGAÇÕES E ÉTICA POLICIAL MILITAR



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 05

4 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



MAPA DA AULA

arts. 31, 32, 34 e 39

Esta aula fecha o bloco de deveres, compromisso institucional, responsabilidade e ética policial militar. A lógica da prova é simples: o CEBRASPE troca um dever por uma prerrogativa, transforma camaradagem em corporativismo ou limita a ética apenas ao horário de serviço.

BASE	O QUE A BANCA PODE COBRAR
Art. 31	7 deveres essenciais do policial militar.
Art. 32	Compromisso de honra após ingresso e conclusão do curso de formação ou adaptação.
Art. 34	Inobservância dos deveres pode gerar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal.
Art. 39	Ética fundada em sentimento do dever, pundonor militar e decoro da classe; 19 preceitos.

DIFERENÇA QUE RESOLVE QUESTÕES

Dever = obrigação funcional expressa que vincula o militar.

Ética = padrão de conduta moral e profissional que orienta o exercício da função e também a vida fora do serviço, nos limites estatutários.

Disciplina = observância rigorosa das normas e cumprimento do dever por todos os integrantes.

PRÓXIMA AULA

Crime, contravenção, transgressão disciplinar e Conselhos de Justificação/Disciplina serão aprofundados na Aula 06. Aqui entra apenas a responsabilidade funcional como consequência da inobservância dos deveres.



OS 7 DEVERES DO ART. 31

literalidade de alta prioridade

INCISO	DEVER
I	dedicação integral ao serviço policial militar
II	fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida
III	culto aos símbolos nacionais e estaduais
IV	probidade e lealdade em todas as circunstâncias
V	disciplina e respeito à hierarquia
VI	rigoroso cumprimento das obrigações e ordens
VII	tratar o subordinado com dignidade e urbanidade

PEGADINHAS CLÁSSICAS

O Estatuto fala em símbolos nacionais e estaduais, não apenas nacionais. O subordinado deve ser tratado com dignidade e urbanidade. Probidade e lealdade valem em todas as circunstâncias.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • CBM-AL • SOLDADO COMBATENTE • 2017 • CONHECIMENTOS BÁSICOS • ITEM 24

Julgue os itens que se seguem, relativos a ética e cidadania.

A disciplina policial militar, que tem como uma de suas manifestações essenciais o respeito à ética policial militar, consiste em rigorosa observância e cumprimento integral de normas, leis e regulamentos por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo policial militar.

☐ C

Certo

☐ E

Errado

ITEM OFICIAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO DEFINITIVO NO FINAL



COMPROMISSO DE HONRA

art. 32

1 QUANDO É PRESTADO

REGRA GERAL

Após o ingresso e a conclusão do curso de formação ou adaptação, o cidadão presta compromisso de honra, afirmando a aceitação consciente das obrigações e deveres institucionais e sua disposição de bem cumpri-los.

2 COMO É PRESTADO

SOLENIIDADE E BANDEIRA NACIONAL

O compromisso tem caráter solene e é prestado à Bandeira Nacional.

3 DOIS MOMENTOS ESPECÍFICOS

QUEM	MOMENTO
Aspirante a oficial	No dia da declaração, conforme o cerimonial do regulamento do estabelecimento de ensino.
Oficial ao primeiro posto	Em solenidade especialmente programada para esse fim.

DECORE A SEQUÊNCIA

Ingresso + conclusão da formação/adaptação -> compromisso de honra -> Bandeira Nacional. Se a questão disser que o compromisso é prestado antes da formação ou apenas no ato de ingresso, desconfie.



ÉTICA POLICIAL MILITAR

art. 39 - fundamento e preceitos I a VII

CONCEITO

A ética policial militar é estabelecida pelo sentimento do dever, pundonor militar e decore da classe, exigindo conduta moral e profissional irrepreensíveis.

1 PRECEITOS I A VII

I	amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal
II	exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções do cargo
III	respeitar a dignidade da pessoa humana
IV	cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, instruções e ordens da autoridade competente
V	ser justo e imparcial no julgamento dos atos e no mérito dos subordinados
VI	zelar pelo preparo próprio - moral, intelectual e físico - e também do subordinado
VII	empregar toda energia em benefício do serviço

TRINCA DE PROVA

Verdade + responsabilidade • dignidade da pessoa humana • justiça e imparcialidade. Esses termos aparecem com frequência em itens que tentam justificar favorecimento pessoal ou corporativismo.



ÉTICA NÃO TERMINA NO FIM DO TURNO

art. 39 - preceitos VIII a XIX

EIXO	CONTEÚDO
Convivência profissional	VIII - camaradagem e cooperação; IX - discrição nas atitudes, maneiras e linguagem.
Sigilo e cidadania	X - preservar matéria sigilosa; XI - respeitar autoridades civis; XII - cumprir deveres de cidadão.
Vida pública e privada	XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e particular; XIV - observar normas de boa educação.
Família	XV - garantir assistência moral e material ao lar e conduzir-se como chefe de família modelar.
Fora do serviço/inatividade	XVI - não prejudicar disciplina, respeito e decoro policial militar, mesmo fora do serviço ou na inatividade.
Vedação de proveito pessoal	XVII - não usar posto ou graduação para facilidades pessoais ou negócios particulares/de terceiros.
Designação hierárquica na inatividade	XVIII - restrições ao uso em atividades político-partidárias, industriais, comerciais e outras hipóteses previstas.
Imagem institucional	XIX - zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • CBM-AL • OFICIAL COMBATENTE • 2017 • CONHECIMENTOS BÁSICOS • ITEM 22

Com referência a ética e cidadania, julgue os itens a seguir.

Nem fora de serviço diário nem mesmo na inatividade, os militares podem abster-se de adotar um comportamento ético.

C

Certo

E

Errado

ITEM OFICIAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO DEFINITIVO NO FINAL



CAMARADAGEM NÃO É CORPORATIVISMO

o limite ético decisivo

CAMARADAGEM CORRETA

O art. 39 manda praticar permanentemente a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação. Mas isso deve coexistir com probidade, verdade, responsabilidade, legalidade, dignidade humana e bom nome da Corporação.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CEBRASPE • CBM-AL • SOLDADO COMBATENTE • 2017 • CONHECIMENTOS BÁSICOS • ITEM 26

Situação hipotética: Durante ronda policial em determinada localidade, uma equipe da polícia militar, tendo encontrado uma briga, identificou entre os agressores um companheiro de corporação. Após breve discussão, a equipe decidiu não comunicar o acontecimento ao superior hierárquico do citado companheiro. Assertiva: Nessa situação, a conduta dos policiais foi ética, pois eles se orientaram pela prática da camaradagem, pelo espírito de cooperação e pela manutenção da boa imagem da corporação.

C

Certo

E

Errado

ITEM OFICIAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO DEFINITIVO NO FINAL

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q4

CEBRASPE • CBM-AL • SOLDADO COMBATENTE • 2017 • CONHECIMENTOS BÁSICOS • ITEM 27

Atenderá ao decoro da classe o integrante da polícia militar que contribuir para a assistência moral e material do seu lar, além de se comportar de maneira a dar exemplo de conduta moral e profissional irrepreensíveis na sua vida familiar e na social.

C

Certo

E

Errado

ITEM OFICIAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO DEFINITIVO NO FINAL



RESPONSABILIDADE PELA INOBSERVÂNCIA

art. 34 + revisão de 60 segundos

1 QUATRO ESFERAS

CONSEQUÊNCIA ESTATUTÁRIA

A inobservância dos deveres previstos em leis e regulamentos, ou a falta de exatidão no seu cumprimento, pode acarretar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, conforme a legislação específica ou peculiar.

ESFERA	IDEIA
Funcional	Repercussão no vínculo e nas atribuições funcionais, conforme o caso.
Pecuniária	Possível obrigação de ressarcimento ou consequência patrimonial, conforme a norma aplicável.
Disciplinar	Apuração e sanção na esfera disciplinar.
Penal	Responsabilização criminal quando a conduta também constituir infração penal.

2 CHECKLIST DE 60 SEGUNDOS

DECORE ISSO

- Art. 31: 7 deveres - dedicação, fidelidade, símbolos, probidade/lealdade, disciplina/hierarquia, cumprimento de obrigações/ordens, dignidade/urbanidade.
- Art. 32: compromisso solene à Bandeira Nacional após formação/adaptação.
- Art. 39: dever + pundonor + decoro; ética também fora do serviço e na inatividade.
- Camaradagem: não autoriza ocultar irregularidade.
- Art. 34: responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal.



GABARITO COMENTADO

4 itens oficiais CEBRASPE

1. Disciplina e ética

CERTO

O item reproduz a lógica estatutária: disciplina envolve rigorosa observância das normas e cumprimento do dever por todos os integrantes, e o respeito à ética é manifestação essencial desse padrão institucional. Gabarito oficial definitivo: CERTO.

2. Ética fora do serviço e na inatividade

CERTO

O art. 39, XVI, exige conduta que não prejudique disciplina, respeito e decoro policial militar mesmo fora do serviço ou na inatividade. Por isso, o dever ético não desaparece ao fim do turno. Gabarito oficial definitivo: CERTO.

3. Camaradagem não encobre irregularidade

ERRADO

Camaradagem e cooperação são preceitos éticos, mas não autorizam omitir fato irregular praticado por colega. O militar também deve observar verdade, responsabilidade, legalidade, probidade e o bom nome institucional. Gabarito oficial definitivo: ERRADO.

4. Decoro, lar e vida social

CERTO

O item combina diretamente os preceitos do art. 39: assistência moral e material ao lar, vida familiar exemplar e conduta moral/profissional irrepreensível. Gabarito oficial definitivo: CERTO.

RASTREABILIDADE

Lei-base: Lei Estadual nº 5.346/1992, especialmente arts. 31, 32, 34 e 39.

Q1, Q3 e Q4: CEBRASPE - CBM-AL - Soldado Combatente - 2017 - caderno oficial de Conhecimentos Básicos, itens 24, 26 e 27; gabarito oficial definitivo.

Q2: CEBRASPE - CBM-AL - Oficial Combatente - 2017 - caderno oficial de Conhecimentos Básicos, item 22; gabarito oficial definitivo.